

어업회사법인 주식회사 정관례

제1장 총 칙

제1조(상호) 이 회사는 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제 19조에 따라 설립된 회사로서 그 상호는 어업회사법인 ○○주식회사라 한다.

(비고) 상호는 반드시 「어업회사법인」과 「주식회사」라는 문자를 모두 사용하여야 하는 점 이외에 별다른 제한이 없으나 동일한 시·군내에서 동종영업을 위하여 타인이 등기한 상호나 어느 회사의 지점이나 출장소 등과 같이 회사의 독립성이 인정되지 않고 그 일부임을 표시하는 듯한 상호로는 등기할 수 없음을 유의해야 함.

제2조(목적) 이 회사는 기업적 수산업 경영을 통하여 생산성을 향상시키고 생산된 수산물의 유통·가공·판매와 농어촌 관광휴양사업을 통해 수산업의 부가가치를 높이는 데 목적이 있다.

(비고) 어업회사법인의 목적을 구체적으로 표현할 수 있으나, 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다.) 제19조 제3항의 규정의 “어업회사법인”으로서의 목적이 명시되어야 함.

제3조(사업) ① 이 회사는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 ○○사업을 주사업으로 한다.

② 이 회사는 다음 각 호의 사업을 부대사업으로 한다.

1. 수산물의 유통·가공·판매
2. 어업활동 필요한 자재의 생산 및 공급사업
3. 종자생산사업
4. 수산물의 구매 및 비축사업
5. 수산장비 등의 임대·수리 및 보관사업

6. 농어촌 관광휴양사업

(비고1) 어업회사법인의 사업범위는 법시행령 제19조제2항의 사업범위에서 벗어날 수 없으며 사업의 범위에서 벗어난 사업을 할 경우 법 제20조의3제2항제4호의 규정에 따라 해산명령을 받게 됨.

(비고2) 제2항 제1호부터 제5호까지에 열거한 사업이외의 사업도 제2조의 목적과 부합되는 것을 적절히 열거할 수 있음.

예) 낚시 및 유어장 관련사업(낚시어선업 등)

(비고3) 제2조의 목적에 기재할 내용을 제3조 사업란에 중복기재하지 말 것. 다만 정관과 달리 법인등기부상에는 '목적'만 등재하도록 되어 있으므로 등기신청시에는 정관 제3조의 '사업' 내용을 등기부상 '목적' 사항으로 신청해야 하고 그 영업내용을 명확히 알 수 있도록 구체적으로 기재해야 하며 막연히 "물품도매업" 등과 같이 추상적으로 기재해서는 안된다. 또한 제1항 주사업은 어업경영외의 사업으로 회사가 역점을 두는 사업을 기재하여야 함.

제4조(본점의 소재지 및 지점) ① ○○(시·군·구) ○○(읍·면) ○○(도로명)에 둔다.

② 이 회사는 필요한 경우에 주주총회의 결의로 지점, 영업소, 출장소를 둘 수 있다.

(비고) 제1항의 본점의 소재지는 정관의 절대적 기재사항이나, 지점 등은 정관의 절대적인 기재사항이 아니므로 미의 기재여부는 회사의 임의에 속함.

제5조(광고방법) 이 회사의 광고사항은 ○○시도에서 발간되는 일간 ○○신문에 게재한다.

(비고) 광고는 관보나 시사제 관한 일간신문에 게재해야 하므로 주간지나 스포츠신문 등에는 게재할 수 없고 수개의 신문에 동시에 광고하는 것은 무방하나 "○○신문 또는 ××신문"에 게재하는 것과 같이 수 개의 신문 중 선택적으로 광고한다고 정할 수는 없다. 또한 광고는 전자적 방법(회사의 인터넷 홈페이지가 있는 경우 홈페이지에 게재)으로 한다고 정할 수 있음.(상법시행령 제6조)

제2장 주식과 주권

제6조(회사가 발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 ○○주로 한다.

제7조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 ○○원으

로 한다.

(비고) 1좌 당 100원 이상이어야 하며, 균일해야 함.(「상법」 제546조)

제8조(주식 및 주권의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 하고 **주권(株券)**은 1주권, 10주권, 100주권의 3종류로 한다.

(비고) 주식의 전자등록 제도에 따라, 회사는 주권을 발행하는 대신 정관으로 전자등록기관의 전자등록부에 주식을 등록할 수 있음.(상법 제356조의 2 제1항)

제9조(주주의 자격) 이 회사의 주주는 어업인이나 어업 관련 생산자단체로 **하되**, 제11조에서 정한 출자한도 내에서 출자한 비어업인도 주주가 될 수 있다.

제10조(비어업인의 출자한도) 어업인이나 어업 관련 생산자단체가 아닌 자가 출자하는 출자액의 합계는 이 회사의 총출자액의 100분의 90을 초과할 수 없다.

(비고) 총 출자액이 80억원을 초과하는 경우에는 총 출자액에서 8억을 제외한 금액까지 출자할 수 있다고 정할 수 있다.

제11조(주권의 명의개서) ① 이 회사의 주식에 관하여 명의개서를 **청구**할 경우 이 회사의 정해진 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 **제출해야** 한다.

② 양도 이외의 사유로 인하여 주식을 취득한 경우에는 그 사유를 증명하는 서류를 첨부하여 **제출해야** 한다.

제12조(주식의 양도제한) ① 이 회사의 주식은 이사회의 승인이 없으면 양도할 수 없다.

② **제1항**과 관련 비어업인인 주주에게 양도하여 비어업인의 총출자액

이 제10조에서 규정한 제한을 초과하는 경우에는 그 양도는 효력이 없다.

③ 상속 또는 유증(遺贈)에 의하여 비어업인의 총출자액이 제10조에서 규정한 한도를 초과하는 경우에는 그 초과지분을 지체 없이 어업인에게 양도하여야 한다.

제13조(주권의 재발행) 주권의 재발행을 청구할 때에는 이 회사 정해진 청구서에 기명날인하고 다음 서류를 첨부하여 제출해야 한다.

1. 주권을 상실한 때에는 확정된 제권판결의 정본 또는 등본
2. 주식의 분할·병합, 주권을 훼손 등의 사유로 재발행을 청구할 때에는 이에 주권을 첨부하고 다만, 훼손으로 인하여 그 진위를 판별할 수 없는 때에는 제1호에 준한다.

제14조(주주의 주소 등 신고) 주주, 등록질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 이 회사의 정해진 서식에 의하여 성명, 주소 및 인감을 신고해야 한다. 신고사항에 변경이 있는 때에도 같다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사에서는 매년 1월 1일부터 정기 주주총회의 종결일자까지 주주명부 기재의 변경을 정지한다.
② 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회 결의에 의하여 일정한 기간 동안 주주명부 기재의 변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주 전에 공고하는 것으로 한다.

제3장 주주총회

제16조(소집) 정기 주주총회는 매 결산기 종료 후 3월 내에 이를 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시로 이를 소집할 수 있다.

제17조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 불가피한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.

제18조(결의) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 발행주식 총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로, 그 출석 주주의 의결권의 과반수에 의한다.

제19조(의결권의 대리행사 및 총회의 의사록) ① 주주는 대리인으로 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 총회는 의사록을 작성해야 하며, 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인해야 한다.

제4장 임원과 이사회

제20조(이사와 감사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상, 감사는 1인 이상으로 한다.

(비고) 「상법」 제383조에 따라 이사는 3명 이상이어야 한다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있으며, 감사의 경우는 선임하지 아니할 수 있음.

제21조(선임) 이사와 감사는 주주총회에서 선임하되, 이사 중 1명 이상은 어업인으로 한다.

(비고) 법 제19조제4항의 규정에 의거 머업법인은 머업인 및 머업생산자단체가 설립할 수 있으므로
미사가 6인 이상인 경우 미사의 3분의 1미상의 정수로 머업인머야 함..

제22조(대표이사와 업무집행) ① 이 회사는 대표이사 1인을 두고 이사회
회의 결의로 이사 중에서 선임한 대표이사가 대표 행위를 한다.

② 대표이사 사장은 이 회사의 업무를 총괄하고 이사회에서 정하는 바
에 따라 전무 및 상무이사의 업무를 분담 집행한다.

(예) 본 대표이사 사장과 업무집행은 이사회의 결의로 이사 중에서 선임한 대표이사가 행한다.

제23조(감사의 직무) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 감사는
이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제24조(임기) ① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 다만, 임기 중의
최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장할 수 있다.
② 감사의 임기는 취임 후 3년 내외 최종의 결산기에 관한 정기주주총
회의 종결 시까지로 한다.

(비고) 미사와 감사의 임기는 3년을 초과하지 못함.(상법 제383조)

제25조(보궐 선거) 이사와 감사가 결원이 되었을 때에는 임시주주총회
에서 그를 보궐 선거한다. 다만, 법정 수를 충족한 경우에는 그렇지 않
을 수 있다. 보궐 선거로 인하여 선임된 이어나 감사의 임기는 전임자
임기의 남은 기간으로 한다.

(예) 보선 및 증원으로 인하여 선임된 미사나 감사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.

제26조(지배인의 임면) 이사회의 결의로 회사의 영업전반에 걸쳐 포괄
적인 대리권을 갖고 보조하기 위한 지배인(또는 지점장, 영업부장)을

둘 수 있다.

(비고) 지배인을 임면하지 않을 경우 생략 가능함.

제27조(보수와 퇴직금) 임원의 보수 또는 퇴직금은 보수는 주주총회에서 이를 정한다.

(비고) 주주총회가 정하는 별도의 규정에 의할 수도 있음.

제28조(이사회 의 소집) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 개최 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제29조(소집권자와 의장) 이사회는 대표이사가 소집하고 그 의장이 된다. 다만, 대표이사가 불가피한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 제19조의 순서에 따라 다른 이사가 의장의 직무를 대행한다.

제30조(이사회 결의) 이사회 결의는 이사 전원의 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하고 가부동수인 때에는 의장이 결정한다.

제31조(고문) 이 회사는 이사회 결의로 고문 몇 명을 둘 수 있다.

제5장 계산

제32조(영업연도) 이 회사의 영업연도는 매년 1월 1일부터 해당 연도 12월 31일까지로 하여 결산한다.

제33조(재무제표, 영업보고서의 작성·비치) ① 이 회사의 대표이사는 정기총회 개최 6주 간 전에 다음 서류 및 그 부속서류와 영업보고서를

작성하여 이사회 의 승인 과 감사 의 감사를 받아 정기총회 에 제출해야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 자본변동표

4. 이익금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

② 제1항 의 서류 는 감사보고서 와 함께 정기총회 개최 1주일 전부터 당 회사 의 본점 과 지점 에 갖추어 놓아야 하고, 총회 의 승인을 얻었을 때에는 그 중 재무상태표 를 지체 없이 공고해야 한다.

제34조(이익배당) 이익배당금 은 매 결산기 말일 현재 의 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록 질권자 에게 이를 지급 한다.

위 배당금 은 지급개시일로부터 5년 이내에 지급청구 를 하지 않은 때에는 그 청구권 을 포기한 것으로 보고 이를 이 회사 에 귀속시킨다.

제6장 해산

제35조(존립기간) 이 회사 의 존립기간 은 회사성립일로부터 만 〇〇년으로 한다.

(예) 본 회사는 〇〇특허권의 기간이 만료할 때까지 존속한다.

(비고) 이 사항은 정하지 아니할 수도 있으며 이를 정한 경우에 한하여 정관에 기재함.

제36조(해산사유) 이 회사 는 다음 사유로 인하여 해산한다.

1. 제35조에서 정한 존립기간의 만료

2. 합병

3. 파산

4. 법원의 명령 또는 판결

5. 주주총회의 결의

제37조(해산의 결의) 해산의 결의는 발행주식 총수의 3분의 1 이상에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 그 의결권의 3분의 2 이상의 다수로써 해야 한다.

제38조(회사계속) 회사가 존립기간의 만료, 주주총회의 결의에 의하여 해산한 경우에는 제37조의 규정에 따른 결의로 회사를 계속할 수 있다.

제39조(해산의 통지) 회사가 해산한 때에는 파산의 경우 외에는 대표이사는 지체 없이 주주에 대하여 그 통지를 한다.

제40조(합병계약서와 그 승인의결) 회사가 합병을 하는 경우 합병계약서를 작성하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

제7장 청산

제41조(청산방법) 이 회사가 해산한 경우, 회사재산의 처분은 주주총회의 동의로써 정한 방법에 따른다.

제42조(청산인의 임면) 청산인의 선임 및 해임은 주주총회의 결의에 따른다.

제43조(남은 재산의 분배) 남은 재산은 각 주주가 가진 주식의 수에 따라 주주에게 분배한다.

제8장 부칙

제44조(최초의 영업연도) 이 회사의 최초 영업연도는 회사의 설립일로 부터 해당 연도 12월 31일까지 한다.

제45조(적용범위) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」과 「상법」 및 그 밖의 법령에 정한 규정에 따른다.

제46조(세부내규) 이 회사는 필요에 따라 주주총회의 결의로써 업무추진 및 경영상 필요한 회사 세부내규를 정할 수 있다.

제47조(발기인의 성명 과 주소) 이 회사의 설립 발기인의 성명, 주민등록번호와 주소는 이 정관 끝에 기재한다.

제48조(시행일자) 이 정관은 0000년 00월 00일부터 시행한다.

위와 같이 머업회사법인○○주식회사를 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 발기인 전원미 미에 기명 날인한다.

서기 년 월 일

발기인 : 성명 (주민등록번호)
(주소)

발기인 : 성명 (주민등록번호)
(주소)

발기인 : 성명 (주민등록번호)
(주소)

(발기인 전원 연기명 날인한다.)

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.